

SUPSI

Il Sindacato

Storia, ruolo e sfide attuali in Svizzera

Che cos'è il sindacato?

- Cosa vi viene in mente quando sentite la parola “sindacato”?
- Avete mai partecipato a un'azione sindacale o conosciuto qualcuno che lo ha fatto?
- Pensate che i sindacati abbiano ancora un ruolo oggi? Perché sì o perché no?



Contenuti del corso

01

Il sindacato

Origini e sviluppi storici.

02

In Svizzera

Le caratteristiche dei sindacati svizzeri.

03

La “Pace del Lavoro”

La specificità del quadro giuridico svizzero.

04

Il sindacato oggi

Sfide principali in Svizzera e Ticino.



01

Il sindacato



Origini e sviluppi storici

Il concetto di sindacato

Di cosa si tratta?

Un sindacato è un'organizzazione stabile formata da **lavoratori salariati**, con lo scopo di tutelare e **migliorare le condizioni lavorative**, contrattuali, economiche e sociali dei propri membri.

Obiettivo e funzioni

Lo scopo principale è la **contrattazione collettiva** come forma istituzionalizzata del **conflitto tra capitale e lavoro**.

Capitale = i datori di lavoro, che cercano di ottenere il massimo rendimento al minor costo (es. pagando salari bassi, imponendo ritmi elevati, riducendo tutele).

Lavoro = i lavoratori salariati, che cercano invece di migliorare le proprie condizioni di vita (salari migliori, orari più umani, sicurezza sul lavoro).



«L'interesse del capitale è di pagare il meno possibile per la forza lavoro. L'interesse dei lavoratori è di ottenere il salario più alto possibile. Questi interessi sono diametralmente opposti».

★ —**Karl Marx, *Il Capitale* (1867)**

Contesto: la rivoluzione industriale

Industrializzazione (Inghilterra, dal 1760 ca.)

Nascita delle fabbriche, ossia sistemi di produzione concentrati, **meccanizzati e a grande scala** (es. industria tessile, metallurgica).

Esodo dalle campagne

Masse di **ex contadini** diventano **proletari**, ovvero lavoratori **dipendenti**, senza terra né mezzi di produzione (la prole – i figli - è la loro unica proprietà).



Condizioni di lavoro drammatiche

Orari massacranti (fino a 16 ore al giorno), nessuna protezione contro infortuni, malattie o licenziamenti, salari bassissimi, lavoro minorile, assenza di diritti.

Si crea una nuova classe sociale, la classe operaia ("working class"), priva di potere e sottoposta allo sfruttamento.

Le prime forme di resistenza collettiva

Problema

Le/i lavoratrici/ori sono **isolate/i, non hanno forza contrattuale**. La necessità di unirsi emerge in modo spontaneo.

Prime risposte

Formazione di **società di mutuo soccorso** (inizio '800), ossia delle casse comuni per aiutarsi in caso di malattia o disoccupazione.

Primi **scioperi** (spesso repressi duramente) e **sabotaggi**: movimento **luddista** (1811-1817) promuove la distruzione delle macchine viste come causa di disoccupazione.

Repressione

Combination Acts (1799-1800) in Inghilterra: entrata in vigore di leggi che vietano ai lavoratori di associarsi per contrattare collettivamente. → **Criminalizzazione della solidarietà operaia**.



Le prime organizzazioni sindacali

Nonostante le repressioni violente da parte dello stato e delle industrie private, le/i lavoratrici/ori continuano a **organizzarsi collettivamente** per resistere allo sfruttamento e per **chiedere diritti** (come salario minimo, orari, ferie, sicurezza).

A seguito delle proteste nel **1824-24** le Combinations Acts vengono abolite e nascono i primi **Trade Unions** («unioni di mestiere»), inizialmente molto deboli e limitati dalle leggi.

Nel **1834** sei contadini inglesi vengono condannati a deportazione per aver formato una società di mutuo soccorso. Chiamati **Tolpuddle Martyrs**, diventano eroi simbolici del diritto di associazione.

Nel **1872** il governo britannico legalizza definitivamente i **Trade Unions**, definendoli come un vantaggio sia per i lavoratori che i datori di lavoro.

A partire da **metà '800**, i sindacati si espandono e si sviluppano in altri paesi europei (Francia, Spagna, Germania, Svizzera,...).



Due modelli di sindacato fondamentali

Sindacato di associazione

Un sindacato di associazione **rappresenta solo i propri iscritti** e si concentra su **interessi professionali specifici** legati alla categoria o mestiere.

Obiettivi principali

- Negoziare salari, condizioni e tutele per i membri iscritti.
- Non si occupa di trasformazioni sociali o politiche generali.
- Focus su vantaggi concreti per chi appartiene a quella determinata professione.



È il modello più antico, quello delle **prime Trade Unions** dell'Inghilterra del primo '800. In molti contesti anglosassoni (es. Stati Uniti), il sindacalismo rimane **molto "corporativo"**, legato ai singoli mestieri (es. sindacato dei carpentieri, dei ferrovieri, dei piloti di linea).

In Svizzera, alcuni sindacati degli impiegati (come la **FSI - Federazione delle Società Svizzere degli Impiegati**) sono più vicini a questo modello

Concetto chiave: sindacato di associazione

★ *«Noi difendiamo i nostri iscritti, non facciamo politica».*

Il sindacato è un **servizio offerto a chi paga l'iscrizione**, non un movimento sociale collettivo.

Due modelli di sindacato fondamentali

Sindacato di classe

Si tratta di un'organizzazione che rappresenta l'**intera classe lavoratrice salariata**, non solo i propri iscritti. Si basa sull'idea che **tutti i lavoratori dipendenti**, a prescindere dal mestiere, settore o livello di qualifica, abbiano **interessi comuni** da difendere contro il capitale.

Obiettivi principali



- Migliorare salari, orari, condizioni di lavoro.
- Lottare per trasformazioni politiche e sociali più ampie (es. diritti sociali, welfare, democrazia economica).
- Sostenere una visione collettiva della società, basata su maggiore uguaglianza.

È un modello di sindacato che si lega spesso ai movimenti **socialisti** o **socialdemocratici**.

Esempi storici: **CGIL** in Italia; **Unione Sindacale Svizzera (USS)**, che a partire dal primo Novecento ha cercato di rappresentare la massa operaia svizzera.

Concetto chiave: sindacato di classe

★ *«Uniti non per il mestiere, ma per la condizione comune di salariati».*

Non difende solo il singolo lavoratore o categoria, ma il lavoratore come **classe sociale**.

L'importanza della dimensione conflittuale

- ❖ All'inizio, i sindacati sono movimenti di **resistenza** più che di negoziazione.
- ❖ Il **conflitto capitale-lavoro** è durissimo: scioperi, sabotaggi, repressioni violente.
- ❖ Solo progressivamente i sindacati diventano **interlocutori riconosciuti**, spostando il conflitto da scontro diretto a **contrattazione collettiva**.



Karl Marx sintetizza bene il contesto:

«La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classe»
— Il Manifesto del Partito Comunista (1848).

02

Il sindacato in Svizzera



Le caratteristiche elvetiche

Le origini del sindacato in Svizzera

Il mutualismo

Dal **1818** nascono le prime **società di mutuo soccorso** a Aarau (1818), Zurigo (1819) e Berna (1824).

Erano associazioni create da artigiani (tipografi, falegnami, scalpellini, sarti) per:



- sostenersi in caso di **malattia, infortunio o disoccupazione**,
- offrire **casse viaggio** per i lavoratori itineranti.

Dopo la soppressione delle corporazioni medievali, i lavoratori si organizzarono **spontaneamente** per supplire alla mancanza di protezioni sociali.

Prime forme sindacali

La Federazione svizzera dei tipografi (FST)

Nato nel 1858, è considerato **il primo sindacato strutturato** in Svizzera.

Si trattava di un'organizzazione sovraregionale che mirava a:

- tutelare il salario minimo,
- difendere la professionalità dei tipografi ,
- negoziare condizioni comuni di lavoro.



L'Unione sindacale svizzera (USS)

Fondata nel 1880, ha come scopo:

- Coordinare i diversi sindacati professionali,
- avere una voce politica unitaria a livello federale.

Diversi ostacoli

Lo sviluppo dei sindacati fu **lento e difficile** a causa del contesto sociopolitico in Svizzera.

Legislazioni cantonali restrittive

In molti cantoni erano **vietate le associazioni** di lavoratori (es. scioperi vietati).

Repressioni padronali

I datori di lavoro usavano il **licenziamento e le liste nere** contro gli attivisti.

Ideologia liberale dominante

La mentalità prevalente era quella del "**contratto individuale**": ogni lavoratore si deve arrangiare da solo sul mercato del lavoro.



Ascesa e strutturazione (1890-1930)

Crescita della sindacalizzazione

Con l'industrializzazione avanzata, anche gli **impiegati** (non solo gli operai) cominciano ad organizzarsi.

Cresce l'idea che solo **unendo le forze** i lavoratori possono negoziare condizioni dignitose.



Contratti collettivi di lavoro (CCL)

Cominciano a essere stipulati i primi **Contratti Collettivi di Lavoro (CCL)**:

- Accordi scritti tra sindacati e datori di lavoro.
- Regolano salari, ferie, orari, condizioni di sicurezza.
- Tuttavia, all'inizio del '900, i CCL restano ancora **rari** e **limitati**.

Ascesa e strutturazione (1890-1930)

Federazioni settoriali

Nascono sindacati in diversi settori:

- Metallurgia e meccanica (fonditori, montatori, scalpellini),
- Industria tessile,
- Trasporti ferroviari (Società svizzera degli impiegati delle ferrovie, 1894),
- Edilizia.



Sindacalismo cristiano-sociale

Nel **1907** nasce la **Federazione Svizzera dei Sindacati Cristiani (FSSC)**.

Essa propone un approccio più **moderato** e **conciliatore** rispetto all'USS, ispirato a valori cattolici/sociali.

Scioperi e mobilitazioni

Sciopero generale del 1918

Durante la prima guerra mondiale la crisi economica dilaga. Alla fine della guerra l'inflazione è altissima, vi è una forte disoccupazione e una scarsità di viveri.

Condizioni di vita sono peggiorate, gli operai soffrivano la fame mentre le classi agiate riuscivano a mantenere il loro tenore di vita.



Il movimento operaio, guidato dall'**USS** (Unione Sindacale Svizzera) e dal **Comitato d'Olten**, rivendicava riforme importanti:

- Settimana lavorativa di **48 ore**,
- **Assicurazione vecchiaia** (che poi sarà l'AVS),
- **Parità di trattamento per gli stranieri**.

Scioperi e mobilitazioni

Sciopero generale del 1918

Lo sciopero venne proclamato in tutta la Svizzera. Parteciparono **circa 250'000 lavoratori**, il più grande sciopero della storia svizzera.

La mobilitazione fu **pacifica** nella maggior parte dei luoghi, ma ci furono **tensioni crescenti**.



Il Consiglio federale, temendo un'insurrezione rivoluzionaria come in Russia o in Germania, **mobilitò l'esercito**. Venne dato ordine di occupare le città più turbolente, in particolare Zurigo, Berna e Basilea.

A Zurigo **l'esercito aprì il fuoco sui manifestanti**. **Morirono** tre persone (Niklaus Riggenschach, Ernst Nobs, Karl Streuli).

Molti feriti si registrarono in città diverse.

Scioperi e mobilitazioni

Importanza storica dei morti

I morti dello sciopero hanno avuto un peso simbolico importante.

Dimostrarono che **anche in Svizzera il conflitto sociale poteva diventare violento.**

Tuttavia, raffreddarono le aspirazioni rivoluzionarie. Da allora, il movimento operaio svizzero puntò **meno sulla rivoluzione e più sulla negoziazione politica** (strategia riformista).



Questo evento contribuì indirettamente all'introduzione graduale di **riforme sociali** (es. AVS nel 1948), e alla **legittimazione politica dei sindacati** come interlocutori stabili.

Dopo il grande sciopero e la crisi del 1929, i sindacati divennero più burocratizzati e centralizzati. Venne messa **maggiore enfasi sulla gestione istituzionale** dei rapporti di lavoro.

Contratto collettivo come strumento chiave

Sindacati più moderati

I **CCL** divennero la forma principale di azione sindacale.

Gradualmente i sindacati cercano **accordi negoziali stabili** con i padroni, invece che ricorrere al conflitto.



Da qui in avanti, i sindacati vengono **integrati nelle consultazioni legislative** e nelle commissioni federali e cantonali.

Si avvia il **modello svizzero di partenariato sociale**.

03

La “pace del lavoro”



Le specificità del quadro giuridico svizzero.

Un concetto svizzero

La «pace del lavoro» è un **accordo formale** tra sindacati e datori di lavoro per **evitare scioperi e conflitti** durante la vigenza di un CCL.

Dopo il grande sciopero del 1918, scioperi e proteste vengono definiti come **azioni «poco svizzere»** e attribuite generalmente a «ingerenze straniere».

Nel 1937 viene stipulato un accordo nel settore meccanico e metallurgico. Viene firmato il primo patto di «**pace assoluta**».

Nel 1956 il principio della «pace del lavoro» viene **iscritto nel Codice delle Obbligazioni** svizzero (art. 357a).



¹ Le parti hanno **l'obbligo di far osservare il contratto collettivo**; a tale scopo le associazioni sono tenute ad adoperarsi presso i loro membri usando, se è necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.

² Ogni parte deve **salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in particolare da qualsiasi mezzo di lotta** per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; **l'obbligo di mantenere la pace è assoluto** soltanto se pattuito espressamente.

★ —**Art. 357a del Codice delle Obbligazioni**

“Pace del lavoro”

Due forme distinte

Relativa: si può scioperare su temi non regolati dal CCL

Assoluta: proibito ogni sciopero su qualunque tema durante la vigenza del contratto.

Aspetti critici

Da una parte una **stabilità economica** migliore, un clima favorevole agli **investimenti** e un rafforzamento della cooperazione tra le parti.

Dall'altra un **depotenziamento della mobilitazione** dei lavoratori e una perdita di legame diretto tra sindacato e base. **Perdita di potere contrattuale** da parte dei lavoratori e **rischio di perdita di diritti**.



04

Sfide attuali



Il sindacato oggi in Svizzera e in Ticino

Sfide principali

Digitalizzazione del mondo del lavoro

Nuove forme di organizzazione e controllo (algoritmi, piattaforme, sorveglianza digitale) che tendono a **frammentare il rapporto di lavoro**, a spostare il rischio economico sul lavoratore e a svuotare le tutele collettive esistenti, rendendo più difficile l'applicazione dei contratti collettivi e la difesa dei diritti salariali e sociali.



Frammentazione e precarizzazione del mercato del lavoro

Caratterizzate dalla diffusione di contratti temporanei, part-time involontari, lavoro a chiamata e carriere discontinue – **indeboliscono le identità collettive**, aumentano la **ricattabilità individuale** e rendono più difficile l'organizzazione e l'adesione al sindacato, in particolare tra giovani e donne, che risultano sovrarappresentati nelle forme di lavoro meno stabili e meno tutelate.

Sfide principali

Frontalierato: una sfida sindacale, non «identitaria»

In un contesto di forte mobilità transfrontaliera della manodopera, vi è il rischio alimentare dumping salariale e concorrenza al ribasso se mancano contratti collettivi e controlli efficaci.

Per questo i sindacati rifiutano la contrapposizione tra lavoratori residenti e frontalieri e rivendicano il principio dello “**stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo**”, puntando sulla regolazione collettiva e sulla cooperazione sindacale transfrontaliera. ★

Conclusioni

Il sindacato oggi non deve solo **difendere diritti esistenti**, ma inventare **nuove forme di rappresentanza** per un lavoro sempre più frammentato, digitalizzato e transfrontaliero.